

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2949 -
2951/2535

นายเชียด คงสบาย

โจทก์

นางแอ๊ด คงสบาย

จำเลย

นายเชียด คงสบาย ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวกุหลาบ คงสบาย ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวบุญเกิด คงสบาย ที่ 3 โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า โจทก์ทั้งสามฎีกาดุลพินิจในการกำหนดโทษเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ไม่รับฎีกา

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 เห็นว่า ฎีกาของโจทก์ทั้งสามเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งสามด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 129)

คดีทั้งสามสำนวนนี้ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยเรียกโจทก์ในสำนวนแรกว่า โจทก์ที่ 1 เรียกโจทก์ในสำนวนที่สองและที่สามว่า โจทก์ที่ 2 และที่ 3 เรียงตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 353 จำคุก 9 เดือน และปรับ 3,000 บาท โทษจำคุก ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2

ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เรียงกระทงลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 กระทงละ 2 เดือน รวม 5 กระทงจำคุก 10 เดือน ไม่รอกการลงโทษให้จำเลย และไม่ปรับ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 127)

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 129)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย 9 เดือนปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้ 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยกระทำผิด 5 กระทงลงโทษจำคุกกระทงละ 2 เดือน รวมจำคุก 10 เดือน คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์กำหนดโทษจำเลยใหม่เป็นการไม่ชอบ ขอให้ศาลฎีกา ลงโทษจำคุกจำเลยกระทงละ 9 เดือน ปรับ 3,000 บาท โดยไม่รอก การลงโทษ เห็นว่าฎีกาโจทก์เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการ กำหนดโทษของศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์นั้นชอบแล้ว ศาลฎีกา เห็นพ้องด้วยให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลย 9 เดือนปรับ 3,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้ 2 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยกระทำผิด 5 กระทง

ลงโทษจำคุกกระทงละ 2 เดือน รวมจำคุก 10 เดือน คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์กำหนดโทษจำเลยใหม่เป็นการไม่ชอบ ขอให้ศาลฎีกา ลงโทษจำคุกจำเลยกระทงละ 9 เดือน ปรับ 3,000 บาท โดยไม่รอ การลงโทษ เห็นว่าฎีกาโจทก์เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการ กำหนดโทษของศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์นั้นชอบแล้ว ศาลฎีกา เห็นพ้องด้วยให้ยกคำร้อง

(ประมาณ ชั้นชื่อ-จองทรัพย์ เทียงธรรม-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ